

# योगदानमा\_आधारति\_सामाजिक\_सुरक्षा\_ऐन\_२०७४

English title: Contribution-based Social Security Act, 2017

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति २०७४ । ०४ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ८ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानबबेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आश्रित परिवार” भन्नाले योगदानकर्ताको एकसगोलमा बस्ने देहायको नाताको कुनै जीवित व्यक्ति सम्झनु पर्छ:- । (१) पति वा पत्नी, । (२) छोरा, बुहारी वा छोरी, । (३) बाबु, आमा, सासु वा ससुरा, । (४) नाति वा नातिनी । (ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४२ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ग) “कोष” भन्नाले दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (च) “योगदान” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि जम्मा गरेको रकमलाई समेत जनाउँछ । (छ) “योगदानयोग्य आय” भन्नाले श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीबाट दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम कर कटौती गर्नु पूर्वको आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ । (ज) “योगदानकर्ता” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (झ) “रोजगारदाता” भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:- । (१) प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापक, । (२) कुनै श्रमिकले अर्को श्रमिकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्रमिक, । (३) आपूर्ति गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता, र । (४) सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह । (ज) “समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समितिसम्झनु पर्छ ।

(ट) “सरकारी सेवा” भन्नाले सङ्घीय नजामती, नेपाली सेना, सङ्घीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश नजामती, प्रदेश प्रहरी सेवा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अन्य सेवा सम्झनु पर्छ । (ठ) “सामाजिक सुरक्षा योजना” भन्नाले कोषले दफा १० बमोजिम सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्झनु पर्छ । (ड) “सुविधा” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानका आधारमा दिइने सुविधा वा भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (ढ) “सूचीकृत रोजगारदाता” भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषमा सूचीकृत रोजगारदाता सम्झनु पर्छ । (ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (त) “स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति” भन्नाले समितिको सफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (थ) “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार, कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको सफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने श्रमिकलाई समेत जनाउँछ । (द) “श्रमशक्ति” भन्नाले श्रम बजारमा आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको वा हुन सक्ने अठार वर्षदेखि साठी वर्षसम्मको उमेरसमूहको कुनै किसिमको रोजगारमा नरहेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुने: सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनव्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन । ४. योगदान जम्मा गर्नु पर्ने: (१) प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको दफा ७ बमोजिमको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दफा बमोजिम रकम थपि नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम योगदान जम्मा गर्दा श्रमिकको सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तमि दिनसम्मको गर्नु पर्नेछ । (३) कोषले

अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नु पर्नेछ र पूरा महिनाको योगदान गर्नु नपर्ने अवस्था भएमा दामासाहीका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (४) योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नु पर्ने महिना समाप्त भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । पच्चसि दनिभित्र उपदफा (१) बमोजिमको योगदान कोषमा दाखला हुने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको योगदानयोग्य आयमा तोकिए बमोजिमको योगदान कटौती गरी सम्बन्धित कार्यालयले कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

५. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने: (१) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले समितिको सफारसिमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको योगदान कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ । (२) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानको आधारमा तोकिए बमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) कोषले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यावसायिक संघ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । (४) कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । ५क. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपालबाट जुनसुकै विदेशी मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले समितिको सफारसिमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखला गर्नु पर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । (३) कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भए बापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. सामाजिक सुरक्षा योजना छनोट गर्न सक्ने: (१) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योगदानको आधारमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने गरी छनोट गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कुनै पनःश्रमिक वा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेको कुनै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने र कुनैमा नहुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना छनोट गर्न पाउने छैन ।

७. योगदानको दर: (१) सूचीकृत रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट वा योगदानकर्ताको योगदानयोग्य आयबाट गर्नु पर्ने योगदानको दर समितिको सफारसिमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (२) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिको संख्या, मुद्रास्फुटि, कोषको आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको योगदानको दरमा समितिको सफारसिमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८. पारिश्रमिक नपाएको अवधिको योगदान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था श्रृजना भई नियमिति रुपमा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने योगदान जम्मा गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा तीन महिनिसम्म नजिले जम्मा गर्नु पर्ने योगदान सम्बन्धित सूचीकृत रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जम्मा गरिएको योगदानबापतको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाबाट तोकिए बमोजिम कटौती गरी लिन सक्नेछ । ९. योगदान रकम असुली: (१) सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभित्र योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकमको दश प्रतिशत व्याजसहित योगदान रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असूल उपर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने योगदान काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भई जम्मा गर्न नसकेको कारण र आधार खोली तीस दनिभित्र त्यस्तो योगदानको रकम दाखला गर्न नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको नविदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासबि देखिएमा कोषले सूचीकृत रोजगारदातालाई लाग्ने व्याज रकममा आंशिक वा पूरै छुट दिई योगदान रकम कोषमा दाखला गर्न अनुमतदिन सक्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ:- । (क) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिलाई संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न, । (ग) प्रचलित

कानून बमोजमि पाउने छुट सहलुयित नलिम्बन गर्न वा रोक्का राख्न, । (घ) सम्बन्धति व्यक्ती वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतपित्त्र वा इजाजतपत्र नलिम्बन गर्न, । (ङ) सम्बन्धति व्यक्तीको राहदानी रोक्का राख्न । (५) उपदफा (४) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति नकियाले पन्ध्र दिनभित्र सो वषियमा आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभित्र योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपिछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमकिलाई यस ऐन बमोजमिको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धति रोजगारदाताले नै श्रमकिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने: (१) कोषले यस ऐनको अधिनिमा रही देहायका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गर्नेछ:- । (क) औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, । (ख) मातृत्व सुरक्षा योजना, । (ग) दुर्घटना सुरक्षा योजना, । (घ) अशक्तता सुरक्षा योजना, । (ङ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, । (च) आश्रति परिवार सुरक्षा योजना, । (छ) बेरोजगार सहायता योजना, । (ज) कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना । (२) कोषले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । (३) कोषले उपदफा (१) बमोजमिका सामाजिक सुरक्षा योजना चरणवद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) कोषमा तोकिए बमोजमिको अवधिसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई नजिको योगदानको अनुपातमा तोकिए बमोजमिको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिनेछ । ११. फरक फरक सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्ताको कामको प्रकृति आवश्यकताका आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकै प्रकृतिका वा समान योगदानकर्तालाई फरक फरक लाभ हुने गरी कुनै सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने छैन । १२. छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्ने: (१) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजनाको नमित्तित छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्नेछ । (२) कुनै एक सुरक्षा योजनाको खातामा रहेको रकम अर्को सुरक्षा योजनाको लागि प्रयोग गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको खातामा जम्मा गरिने रकम, गरिने खर्च, खाता सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको माननि: (१) सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरेको योगदानकर्ता कोषमा सूचीकरण भएको दिनदेखि नजिको कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्ता तथा तोकिएको आधारमा नजिको आश्रति परिवारले सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजमिको सुविधा प्राप्त गर्नेछ । १४. सुविधा भुक्तानी दिने: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्तालाई सम्बन्धति सुरक्षा योजनामा तोकिए बमोजमिको सुविधाको भुक्तानी गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको सुविधा प्राप्त गर्नु अगावै सुरक्षा योजना सहभागी भएको कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानूनमा तोकिएको अवधिसम्म पन जीवति रहेको यकिन नभएमा नजिले पाउने सुविधा नजिले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिलाई र नजिले कसैलाई पन इच्छाएको नभएमा नजिको आश्रति परिवारलाई त्यस्तो सुविधा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सुविधा भुक्तानी गर्दा कोष मार्फत वा योगदान सङ्कलन गरेको संस्था वा नकियामार्फत वा नजिले सेवा सुविधा प्राप्त गरेको संस्थामार्फत वा समितिलि तोकेको अन्य उपयुक्त माध्यमबाट योगदानकर्ता वा नजिको आश्रति परिवारले भुक्तानी पाउने गरी गर्नु पर्नेछ । १५. सुविधाको नलिम्बन तथा समाप्ति: यस ऐन बमोजमि योगदानकर्ताले पाउने सुविधाको नलिम्बन तथा समाप्ति तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. असूल उपर गरिने: (१) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐन बमोजमि पाउनु पर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको व्यहोरा कुनै कसिमिबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सो रकम कोषले तोकिए बमोजमि असूल उपर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि असूल भएको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १७. कोषले आदेश दिन सक्ने: (१) कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नयुक्त गरेको वा नजिसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमकिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । कोषमा सूचीकरण नगरेमा वा योगदानकर्ताको योगदान रकम दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमिको समयभित्र जम्मा नगरेमा कार्यकारी निर्देशकले त्यस्तो रोजगारदातालाई देहाय बमोजमि आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) तत्काल कोषमा सूचीकरण हुन र आफुले नयुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमकिलाई कोषमा सूचीकरण गराउन, । (ख) त्यस्तो रोजगारदाता र श्रमकिबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मतिदिखिको यस ऐन बमोजमि जम्मा गर्नु पर्ने योगदान र दफा ९ बमोजमि लागू व्याज समेत कोषमा दाखलि गर्न, वा । (ग) रोजगारदाता र श्रमकिबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमकिले यस ऐन बमोजमि पाउनु पर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धति श्रमकिलाई उपलब्ध गराउन । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमकिलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम असूल उपर गरी सम्बन्धति श्रमकिलाई प्रदान गर्नेछ । १८. सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित प्रकृतिको आय आर्जनमा

संलग्न नरहेको तोकिएको श्रमशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमिको योगदान त्यस्तो श्रमशक्तिको नाममा कोषमा जम्मा गरिदिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले जम्मा गरेको योगदानको आधारमा त्यस्तो श्रमशक्तिलाई तोकिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेछ । परचिछेद-३ ।

कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था । १९. सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशति गर्ने: (१) मन्त्रालयले समतिको सफारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने रोजगारदातालाई दफा २० बमोजमिको अवधिभित्र कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाताले कोषमा सूचीकृत हुन तोकिएको अवधि सहित तोकिएको ढाँचामा कोषको कार्यालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अवधि सहित नविदन प्राप्त भएमा कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई सूचीकृत गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा सूचीकरण नम्बर त्यस्तो रोजगारदातालाई दनिछ । २०. श्रमिकको सूचीकरण गराउनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको यस ऐन बमोजमि सूचीकृत हुनुपर्ने रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नयुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्बन्ध कायम भएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को अवधिभित्र कुनै रोजगारदाताले कोषमा कुनै श्रमिकको सूचीकरण नगरेमा सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परी वा अन्य कुनै व्यहोराले यो ऐन लागू हुने कुनै रोजगारदाता आफूले नयुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई उपदफा (१) बमोजमि कोषमा सूचीकरण गरेको नदेखिएमा कोषले अवधितोकी त्यस्तो रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गराउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कोषले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाताको कर्तव्य हुनेछ । (५) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि सूचीकरण भएको श्रमिक वा स्वरोजगार रहेको व्यक्तिलाई कोषले दफा ४१ बमोजमि सामाजिक सुरक्षा नम्बर दनिछ । २१. सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकें बमोजमि हुनेछ । २२. सूचीकृत भएको माननि: (१) यस परचिछेद बमोजमि रोजगारदाताले सूचीकरण नम्बर र योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गरेपछि त्यस्तो रोजगारदाता र योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएको माननिछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलति कानून बमोजमि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने श्रमिक तथा सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा सो कोषमा रकम जम्मा भएको मतिदिखि कोषमा सूचीकृत भएको माननिछ । २३. सूचीकरण सम्बन्धी अभिलेख: (१) यस परचिछेद बमोजमि कोषमा सूचीकृत हुने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी अभिलेख एकीकृत कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको अभिलेखमा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक सूचनाको उपयोग कोषको प्रयोजनमा बाहेक अन्यत्र गरिने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने प्रयोजनको लागि अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट माग भएमा त्यस्तो अभिलेखमा रहेको सूचना उपलब्ध गराउन बाधा पुगेको माननि छैन । २४. रोजगारीमा नरहेमा जानकारी दनु पर्ने: कुनै योगदानकर्ता कुनै कारणले रोजगारीमा नरहेमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोको जानकारी एक महिनाभित्र कोषलाई तोकिए बमोजमि गराउनु पर्नेछ । २५. रोजगारदाता सूचीकरण नम्बर कायम नरहने: (१) प्रचलति कानून बमोजमि संस्थापना भएको सूचीकृत रोजगारदाताको वधितन भएमा वा लक्विडेशनमा गएमा वा प्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीमा परेमा त्यस्तो रोजगारदाताले दफा १९ बमोजमि प्राप्त गरेको सूचीकरण नम्बर कायम रहने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचीकरण नम्बर कायम नरहेको रोजगारदाताको दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-४ । कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था । २६. कोषको स्थापना: (१) सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिएको छ । यो कोष आवर्ती कोष (रिभलभिङ फण्ड) को रुपमा रहने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिको रकम रहनेछ:- । (क) सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) श्रम सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबाट थप गरिएको रकम, । (ग) श्रम सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि रोजगारदाताले उपदान, नवित्तभरण र अन्य सुविधाबाट श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम, । (घ) बोनस सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम, । (ङ) सामाजिक सुरक्षा करबाट हालसम्म सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम, । (च) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । (छ) वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम, । (ज) कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम, । (झ) नेपाल सरकारबाट ऋण स्वरुप प्राप्त हुने रकम, र । (ञ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (३) । (४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजमि रकम प्राप्त गर्नुअघिकोषले नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनि पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि कोषमा प्राप्त हुने रकम यस ऐनको अधीनमा रही प्रचलति बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजमि वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिन्छ । (६) उपदफा (५) बमोजमि कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । २७. कोष स्वशासति र संगठति संस्था हुने: (१) कोष अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । (२) आफ्नो काम कारबाहीको नमितित कोषको छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) कोषले व्यक्तिसिरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबखिन गर्न र यस्तै अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) कोषले आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्न र कोषउपर पनि सोही नाममा मुद्दा दायर हुन सक्नेछ । (५) कोषले व्यक्तिसिरह करार गर्न र करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । २८. कोषको कार्यालय: कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । २९. समिति: (१) कोषको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजमिको एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (क) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क (नियमन विभाग हेर्ने) - सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने) - सदस्य । (घ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (च) सहसचिव, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (छ) ट्रेड युनियन महासंघहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजमि मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (ज) रोजगारदाताहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजमि मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (झ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजमिका सदस्यहरुको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजमिको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले नजिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । त्यसरी हटाउनु पूर्व नजिलाई सुनुवाइको मौका दनि पर्नेछ । (४) कुनै कारणले समितिको सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाबाट बाँकी अवधिको लागि पूर्ति गरिन्छ । ३०. समितिको बैठक र नरिणय: (१) समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनाको एकपटक बस्नेछ र आवश्यकता अनुसार जतसुकै पटक पनि बस्न सक्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकिएको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि बैठकमा छलफल हुने विषय संलग्न गरी बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण परी समितिको बैठक बोलाउन अत्यावश्यक भएमा सोभन्दा कम अवधिको सूचना दिई बैठक बोलाउन सकिन्छ । (५) पचास प्रतिशतभन्दा बढी समितिका सदस्यहरु उपस्थति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (६) समितिको बैठकको बहुमतको नरिणय समितिको नरिणय मानिन्छ ।

मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिन्छ । तर कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट बीस प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट एघार प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी योगदानयोग्य आयको योगदान दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सो नरिणय गर्दा दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजमिका सदस्यहरु उपस्थति भएको बैठकको नरिणयबाट गर्नु पर्नेछ । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञ वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिको बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन । (८) समितिको बैठकको नरिणय सदस्य-सचिवले प्रमाणति गर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, । (ख) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) सामाजिक सुरक्षा योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, । (घ) लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाको समुचित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, । (च) कार्यकारी निर्देशकबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (छ) कोषमा सूचीकृत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ती, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ती वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ती लगायतका सबै व्यक्तिको व्यक्तीगत विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने, । (ज) कोषको नियमति रूपमा लेखा परीक्षण तथा कोषको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने, । (झ) सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (ञ) बेरोजगारी सुविधा पाउने श्रमशक्तिलाई शीघ्र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ट) घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीका थप क्षेत्र पहिचान गरी श्रमशक्तिलाई व्यापक रूपमा रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ठ) योगदानकर्ताहरुलाई

परचयपत्र वतिरण गर्न लगाउने, । (ड) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको नरिदेशनको पालना गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, दफा ३८ बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यकारी नरिदेशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३२. कोषको रकम लगानी: (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कार्यवधिको अधीनमा रही समितिले कोषको मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन देहाय बमोजमि कुनै वा सबै क्षेत्रमा गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र त्यस्तो ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, ।

(ख) प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजमि वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन प्रकृतिका नकिषेप योजनाहरूमा लगानी गर्ने, । (ग) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य सीमति दायित्व भएको कम्पनीमा शेयर लगानी गर्ने, । (घ) समितिले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूसँग मेली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो वभिजन (पारपिसु) गर्ने गरी आपसमा भएको समझौता अनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दनि, । (ङ) समितिले उपयुक्त ठहर्याएको प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डबिञ्चरमा लगानी गर्ने, । (च) स्वीकृतप्राप्त म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने, । (छ) उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गरी बहालमा दनि, । (ज) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोक्यो प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दनि, । (झ) समितिले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लई लगानी गर्ने, । (ञ) कोषको ऋण असुलीमा कुनै जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न कोष आफै वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा सो जायजेथाको व्यवस्थापन गर्ने, । (ट) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ती, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ती वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तीलाई तोकिए बमोजमि ऋण दनि, । (ठ) कोषको रकम लगानी सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि शेयरमा लगानी गर्दा सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नषिकाशति पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतले नबढ्ने गरी र खण्ड (ङ) बमोजमि डबिञ्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डबिञ्चरको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कोषको रकम कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानी कोषमा रहेको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ । ३३. कोषको लेखा: (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिने कोषको लेखा वदियुतीय स्वरूपमा समेत राख्न सकिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ३३क. कोषको खर्च: (१) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्चहरू दफा २६ बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको लगानीबाट प्राप्त वार्षिक कुल आय रकमको दश प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेछ र त्यस्तो रकम कोषको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही खर्च गर्नु पर्नेछ । ३४. कोषको लेखापरीक्षण: कोषको हिसाब कतिब र सरेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा नजिले तोक्यो लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

३५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्ने: (१) कोषले आफ्नो सङ्गठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सूचना प्रणालीको समुचित प्रबन्ध गरी तोकिए बमोजमि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजमि संस्थापित संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यताप्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एकै व्यक्तीलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी लेखापरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न पाइने छैन । (४) यस दफा बमोजमि नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. बमिङ्कीयद्वारा मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने: (१) समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा बमिङ्कीयद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा बमिङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले सो अवधिभन्दा अगावै कोषको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको ठानेमा बमिङ्कीयद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (३) बमिङ्कीयले कोषको मूल्याङ्कन गरेपछि कोषका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कार्यकारी नरिदेशकसकष बमिङ्कीय प्रतविदन दनि पर्नेछ:- । (क) मूल्याङ्कन गर्न अवलम्बन गरिएका आधार, । (ख) मूल्याङ्कन गर्दा विशेष ध्यान दिइएको पक्ष तथा विषय, । (ग) कोषको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व, । (घ) कोषको वित्तीय अवस्था, । (ङ) कोषमा उपलब्ध रकमको तरलता, । (च) कोषको वित्तीय अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न चालिनुपर्ने कदम, । (छ) सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा योजनाको लागि गर्नु पर्ने योगदानको दर, सुविधाको रकम तथा अन्य सान्दर्भिक विषय, र । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य विषयहरू । (४) बमिङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतविदन कार्यकारी नरिदेशकले समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) बमिङ्कीको नियुक्ति, योग्यता, नजिको सेवा सुविधा तथा बमिङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३७. लेखापरीक्षण तथा बमिङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारी: (१) कोषको नियमिति रूपमा लेखापरीक्षण तथा बमिङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारी कार्यकारी नरिदेशकको हुनेछ । (२) कोषको

लेखापरीक्षण तथा बमिङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐन बमोजमि सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउन लगानी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बद्ध क्षेत्रका वजिजसमेत रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि तथा त्यस्तो उपसमितिको सदस्यले पाउने सुविधा समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकदिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-५ । व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख र परिचयपत्र ।

३९. सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको पहिचान: (१) यस ऐन बमोजमि सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्न कोषले सूचना प्रवधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कुनै सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिलाई कोषले तोकिएको अवधिभित्र उपदफा (१) बमोजमिको सूचना प्रवधिमा आधारित प्रणालीमा आवद्ध गर्नेछ । ४०. सामाजिक सुरक्षा पाउने योगदानकर्ताको अभिलेख र दर्ता: (१) सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने योगदानकर्ता समितिले तोकै बमोजमिको अभिलेख प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समितिले नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणालीबाट सूचना र व्यक्तित्वगत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणाली" भन्नाले स्थानीय तहको व्यक्तित्वगत घटना दर्ता अभिलेख, नरिवाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सङ्ग्रहित तस्बिर तथा अन्य जैविक सूचना सहितको विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तयार भएको विवरण, गरबि घरपरिवार परिचयपत्रका लागि तयार भएको विवरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नजामती, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सैनिक कतिबखाना, नजी वदियालय, सार्वजनिक संस्थान र प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएका उद्योग, कम्पनी, संस्था, संघ, फर्म वा प्रतिष्ठानमा रहेको योगदानकर्ताको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख सम्झनु पर्छ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषमा व्यक्तिको अभिलेख र दर्ता प्रक्रियाको लागि नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणालीमा रहेको व्यक्तित्वगत विवरणको अभिलेखमा कोषको पहुँच रहनेछ । ४१. सामाजिक सुरक्षा नम्बर निर्धारण: (१) समितिले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रत्येक योगदानकर्ताका लागि तोकिएको अङ्कको सामाजिक सुरक्षा नम्बर निर्धारण गर्नेछ । (२) कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तालाई समितिले उपदफा (१) बमोजमिको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्र निशुल्क प्रदान गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको परिचयपत्रको ढाँचा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) यस ऐन बमोजमि योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा उपदफा (२) बमोजमिको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्रको आधारमा प्राप्त हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको सामाजिक सुरक्षा नम्बरको आधारमा कोषलाई आवश्यक पर्ने योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा, आय तथा रोजगारी लगायतका सूचनाहरूको अभिलेख राखिनेछ । परचिछेद-६ । कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ४२. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम कारबाहीमा सम्बन्धमा समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ । (२) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सफारसि गर्ने प्रयोजनको लागि समितिको तीन जना सदस्यहरू रहेको एक छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि गठन भएको उपसमितिले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था वा प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिले मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका उपलब्ध भएसम्म बढीमा तीनजना व्यक्तिले छनौट गरी नियुक्तिको लागि समिति समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि छनौट भएका व्यक्तिले मध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा नजिले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति भएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र नजिलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ:- (क) यस ऐन बमोजमि सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न वा गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, (ख) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनयित गरेको देखिएमा, (ग) पद अनुसारको आचरण नगरेमा, वा (घ) कार्यसम्पादन समझौता बमोजमि काम गर्न नसकेमा वा नजिको कार्यसम्पादनकोस्तर सन्तोषजनक नभएमा । (८) उपदफा (७) बमोजमि कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्नु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- (क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, ।

(ख) कोषको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) कोषबाट भए गरेका कामको प्रगत विवरण आवधिक रूपमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने, । (ङ) कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा मातहतका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गर्ने, । (च) कोषको चल, अचल तथा जम्मा सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्ने वा गराउने, । (छ) समितिको निर्णय प्रमाणित गरी अभिलेख राख्ने, । (ज) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

(२) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४४. कार्यसम्पादनमा आधारित समझौता गर्नु पर्ने: (१) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नयुक्ति गर्नुपूर्व नजिसँग कार्यसम्पादनमा आधारित समझौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समझौता गर्दा कार्यकारी निर्देशकले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य, सोको कार्ययोजना तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनका सूचक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यसम्पादन समझौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४५. विशेषज्ञ वा सल्लाहकार नयुक्ति गर्न सक्ने: (१) कोषले यस ऐन बमोजमिको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तथा सल्लाहकार नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषले विशेषज्ञको सूची तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति हुने विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. कोषका कर्मचारी: (१) कोषको कार्य सञ्चालनको नमित्त कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्मको लागि कोषलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (३) कोषका कर्मचारीहरूको नयुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. कसूर गरेको माननि: (१) कसैले यस ऐन बमोजमि कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम यस ऐनमा उल्लिखित अवधिभित्र जम्मा नगरी हनिमनि गरेमा वा गलत वा झुट्टा विवरण पेश गरी यस ऐन बमोजमिको सुविधा लिएमा वा पाउनु पर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिएमा वा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा अनियमितता गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको माननिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गरेमा बगि खुलेकोमा बगि बमोजमिको जरिवाना र बगि नखुलेकोमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गरे बापत मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ४८. कसूरको अनुसन्धान: (१) दफा ४७ बमोजमि कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कोषलाई जानकारी हुन आएमा कार्यकारी निर्देशकले आफू मातहतको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूरको अनुसन्धान गर्दा वा सबुत प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गरिफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लनि, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चजिवस्तुहरू आफ्नो जमिामा लनि, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजमि प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्ने, धरौत वा जमानत लिई छाड्ने वा धरौत वा जमानत दनि नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई एक पटकमा सात दिनमा नबढाई पच्चीस दिनसम्म थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि अनुसन्धान गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४९. पक्राउ गर्न सक्ने: (१) कसैले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको र नजिलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा नजि भागी जाने सम्भावना देखी नजिलाई पक्राउ गर्न कोषबाट लेखी आएमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कोषको जमिामा लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ५०. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ५१. कोषको आदेश पालना नगरेमा जरिवाना हुने: कोषले यस ऐन बमोजमि दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ५२. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: कोषले दिएको आदेश वा निर्णयउपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । शर्म अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविधि । ५३. जगेडा कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोष अन्तर्गत एउटा छुट्टै जगेडा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जगेडा कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५४. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार अन्य कोषहरूको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन



सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५५. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च, लाभान्वित समूहको वविरणसहितको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदनमा रहने वविरण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको वार्षिक प्रतविदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ५६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने: यस ऐन बमोजमि कोषले असुल गर्नु पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ । ५७. सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुने: यस ऐन बमोजमि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिक रुपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ ।

५८. दावी नपरेको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजमि रोजगारदाताले योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम वा अदालतको आदेश बमोजमि दनि पर्ने कुनै रकम सम्बन्धित योगदानकर्ता वा नजिले इच्छाएको व्यक्तिलाई नजिको आश्रित परिवारले पाँच वर्षसम्म पनि बुझलिनि नआएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा संस्था वा निकायले त्यस्तो रकम एक महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त रकम कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जम्मा भएको रकमको प्रयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५९. सहयोग लिन सक्ने: (१) कोषले यस ऐन बमोजमि कार्यसम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता वा श्रमकिसँग सम्बन्धित पेशागत तथा व्यावसायिक सङ्गठन, स्थानीय प्रशासन, सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीसँग आवश्यक सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ६०. वित्तीय वविरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक छ महिनामा कोषको वित्तीय वविरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कोषको वार्षिक वित्तीय वविरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ६१. बीमा वा पुनर्बीमा गराउन सक्ने: कोषले सञ्चालन गरेको कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट कुनै दायित्व लिएको भए त्यस्तो दायित्वबाटको जोखिम वहन गर्न कोषले बीमा वा पुनर्बीमा गराउन सक्नेछ । ६२. नेपाल सरकारको दायित्व: कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजमिको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई नरिन्तरता दनि दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ६३. कोषको वधितन: (१) समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले कोषको वधितन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोष वधितन भएमा कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सरेनेछ । ६४. सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन । ६५. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कोषलाई निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ६६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कोषले मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ । ६७. कोषको सुरक्षा, छुट र सुविधा: यस ऐन बमोजमिको कोष र सोको योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजमिको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउनेछन् । ६८. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ ।